

# 东莞谢岗东盛金属喷涂有限公司分布式 光伏项目“9·12”一般高处坠落 事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025 年 1 月

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 一、事故基本情况 .....                  | 2  |
| (一) 事故发生单位、相关单位及人员概况 .....      | 2  |
| (二) 事故工程概况 .....                | 3  |
| (三) 事故发生经过 .....                | 6  |
| (四) 事故现场勘查情况 .....              | 7  |
| (五) 人员伤亡和直接经济损失情况 .....         | 8  |
| 二、事故应急处置及评估情况 .....             | 8  |
| (一) 事故信息接报及响应情况 .....           | 8  |
| (二) 事故现场应急处置情况 .....            | 8  |
| (三) 医疗救治和善后处置情况 .....           | 8  |
| (四) 事故应急处置评估 .....              | 9  |
| 三、事故原因分析 .....                  | 9  |
| (一) 直接原因分析 .....                | 9  |
| (二) 间接原因分析 .....                | 9  |
| (三) 其他可能因素排除 .....              | 10 |
| 四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况 .....      | 10 |
| (一) 事故其他相关单位存在的主要问题 .....       | 10 |
| (二) 相关监管部门的履职情况 .....           | 11 |
| 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 .....       | 12 |
| (一) 因在事故中死亡免于追究责任人员 .....       | 12 |
| (二) 对事故有关责任单位及人员的行政处罚处理建议 ..... | 12 |
| (三) 其他处理建议 .....                | 14 |
| 六、事故主要教训 .....                  | 15 |
| 七、事故整改和防范措施 .....               | 16 |
| (一) 严格电力建设工程全过程管控 .....         | 16 |
| (二) 强化施工作业人员全流程保护 .....         | 16 |
| (三) 推进属事属地部门全方位监管 .....         | 17 |

2024 年 9 月 12 日 6 时 40 分许，东莞市谢岗镇东莞东盛金属喷涂有限公司发生一起一般高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约人民币 110 万元。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，汲取事故教训，做好善后处置工作，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等法律法规，2024 年 9 月 12 日，东莞市人民政府依法成立了由谢岗镇党委副书记叶浩昌担任组长，谢岗镇经济发展局、住建局、应急管理分局、公安分局、司法分局、人社分局、卫生健康局、总工会等单位有关人员组成的东莞谢岗东盛金属喷涂有限公司分布式光伏项目“9·12”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请有关专家参与此次事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等方式，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任情况，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，东莞谢岗东盛金属喷涂有限公司分布式光伏项目“9·12”一般高处坠落事故是一起因施工人员违规登高冒险作业，工程施工方未落实安全生产管理工作从而引发的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位、相关单位及人员概况

#### 1.事故发生单位及人员基本情况

施工总承包单位：广东忠成信电力工程有限公司<sup>[1]</sup>（以下简称忠成信公司），2022年4月2日成立，统一社会信用代码：91440803MA7KRG CQ8X，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：梁包稳，住所：广东省东莞市石碣镇信源街2号108室，经营范围：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

梁包稳，男，汉族，住址：广东省东莞市，系忠成信公司主要负责人。

林叙华，男，汉族，住址：广东省台山市，系忠成信公司工程部负责人。

#### 2.事故相关单位及人员基本情况

（1）建设单位：东莞东盛金属喷涂有限公司（以下简称东盛公司），2002年7月19日成立，统一社会信用代码：91441900740822253X，类型：有限责任公司（港澳台法人独资），法定代表人：郭正福，住所：东莞市谢岗镇窑山工业区，经营范

---

[1] 该公司持有《建筑业企业资质证书》，发证日期：2024年8月20日，有效期至2028年7月28日，资质等级：电力工程施工总承包二级，发证机关：广东省住房和城乡建设厅；持有《安全生产许可证》，有效期：2022年5月27日至2025年5月27日，许可范围：建筑施工，发证机关：广东省住房和城乡建设厅；持有《承装（修、试）电力设施许可证》，有效期限自2024年4月12日至2030年4月11日，许可类别和等级：承装类五级、承修类五级、承试类五级，许可机关：国家能源局南方监管局。

围：承接金属制品及铝门窗、建筑材料喷涂业务等。

罗敏辉，男，汉族，住址：广东省东莞市，系东盛公司主要负责人。

（2）劳务分包单位：东灿建设工程（广东）有限公司（以下简称东灿公司），2023年11月13日成立，统一社会信用代码：91441900MAD2TCCA14，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：卢勇良，住所：广东省东莞市南城街道白马先锋一路2号3栋508室，经营范围：建设工程施工；建筑劳务分包等。

卢勇良，男，汉族，住址：广西壮族自治区，系东灿公司主要负责人。

伍文卫（死者），男，汉族，住址：广西壮族自治区，未与东灿公司签订劳动合同，系东灿公司临聘施工人员，工资约定为日薪380元，其未持有《中华人民共和国特种作业操作证》（高处作业）。

## （二）事故工程概况

### 1.涉事地块的基本情况

东盛公司拥有涉事地块与建筑物的使用权，持有《房地产权证》，占有房屋份额：全部，房地坐落：东莞市谢岗镇密山村第A2栋，终止日期：2053年3月19日。

### 2.事故工程基本情况

东盛公司计划在一、二期厂区实施分布式光伏发电项目（以

下简称项目)建设,依据《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二条第二款<sup>[2]</sup>的规定,该项目属于电力建设工程。东盛公司与忠成信公司分别于2024年5月16日、7月18日签订了《东莞东盛金属喷涂有限公司476.76kWp分布式光伏项目安装合同》《补充协议》,约定忠成信公司作为该项目的总承包施工方,在项目范围内为东盛公司更换屋顶彩钢瓦、檩条和安装太阳能光伏发电设施,并完成项目的安装施工等与本项目实施相关的工作,其中项目需要更换彩钢瓦面积9149平方米。两期工程总造价人民币276万元,工期预计180个工作日,自建设方提供齐全的符合要求的报装资料和移交施工场地给承包方起开始计算。事发时一期工程已启动,二期工程未启动。

东盛公司于2024年7月26日取得谢岗镇经济发展局出具《广东省企业投资项目备案证》,建设规模及内容:东莞东盛金属喷涂有限公司在自有的厂房屋顶上投资建设319.00kWp分布式光伏发电项目,拟采用580Wp单晶电池组件550块,占用面积1500平方米,平均每年发电量为31.9万度,采用自发自用、余电上网的模式,产品技术及系统安装符合国家和行业相关标准。

2024年8月21日,忠成信公司与东灿公司签订《光伏项目外包施工合同》,施工主要包括设备材料的吊装,拆除原有铁皮瓦、安装暗扣瓦、不锈钢水槽,加C型钢行条等。合同约

---

[2] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二条第二款:本办法所称的电力建设工程,包含火电、水电、核电(除核岛外)、风电、太阳能发电等电力建设工程,输电、配电等电网建设工程,及其他电力设施建设工程。

定由忠成信公司负责提供材料(C型钢、暗扣瓦及项目所需辅材),东灿公司负责包工,包机械。经核查,在实际施工作业中,由忠成信公司负责联系大型机械(吊车)进场施工及承担吊车相关费用,东灿公司分包该工程只包工,不包含大型机械,劳务分包工程费用合计人民币 235351.91 元(不含吊车费)。

本起事故发生于东盛公司一期厂房的屋顶彩钢瓦更换作业期间(见图 1),其主要作业面均在屋顶,A 栋屋顶破损处离地实测高度为 10.194 米(见图 2),全程涉及高处作业<sup>[3]</sup>。



图 1 事故一期厂房屋顶作业面俯视图

---

[3] 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件：特种作业目录 3 高处作业：指专门或经常在坠落高度基准面 2 米及以上有可能坠落的高处进行的作业。



图 2 现场激光测距仪实测高度图

### （三）事故发生经过

2024 年 9 月 12 日 6 时许，东灿公司共安排了 12 名临聘施工人员在二期厂房屋顶更换彩钢瓦，分两组，其中一组 8 人在 A 栋厂房屋顶作业，伍文卫、李恕昌<sup>[4]</sup>、李柱波<sup>[5]</sup>、韦启林<sup>[6]</sup>4 人在 B 栋厂房屋顶作业。6 时 40 分许，伍文卫、韦启林、李恕昌、李柱波 4 人在 B 栋屋顶将拆下的一片旧钢瓦<sup>[7]</sup>抬到 A 栋屋顶吊机位时，伍文卫踩到旧的透光瓦上，透光瓦破裂，伍文卫从破裂孔洞坠落到 A 栋车间地面（见图 3）。现场施工人员立即拨打 120 和 110。为防止其他施工人员踩到孔洞发生事故，施工人员自发用铁皮瓦将洞盖上。6 时 57 分许，谢岗医院医护人员到达现场

[4] 李恕昌，男，汉族，住址：广东省信宜市，东灿公司临聘施工人员，未与东灿公司签订劳动合同，工资约定为日薪 380 元，未持有《中华人民共和国特种作业操作证》（高处作业）。

[5] 李柱波，男，汉族，住址：广西壮族自治区，东灿公司临聘施工人员，未与东灿公司签订劳动合同，工资约定为日薪 380 元，未持有《中华人民共和国特种作业操作证》（高处作业）。

[6] 韦启林，男，汉族，住址：广西壮族自治区，东灿公司临聘施工人员，未与东灿公司签订劳动合同，工资约定为日薪 380 元，未持有《中华人民共和国特种作业操作证》（高处作业）。

[7] 事发所抬旧瓦规格：长 12 米，宽 0.83 米，重约 35 千克/张。

救援。7 时 32 分，伍文卫经医护人员抢救无效死亡。



图 3 事故透光瓦破损处（死者坠落点）图

#### （四）事故现场勘查情况

经现场勘查，死者伍文卫坠落在 A 栋车间地面，身旁有一顶草帽，现场地面未见有安全帽、安全绳。坠落处上方屋顶透光瓦破损，破损处距离屋内地面 10.194 米，坠落孔洞下方区域未设置安全平网，事发作业区屋面未见走道板等工程措施(见图 4)。



图 4 坠落孔洞下方区域未设置安全平网、事发作业区屋面未见走道板图

### （五）人员伤亡和直接经济损失情况

本事故造成伍文卫 1 人死亡，根据《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为坠亡。事故直接经济损失约人民币 110 万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

### （一）事故信息接报及响应情况

2024 年 9 月 12 日 6 时 42 分许，东莞市谢岗医院接到 120 出车指令，6 时 57 分许，医护人员到达现场救援；6 时 50 分许，谢岗镇公安分局接报后立即调度人员赶往现场；7 时 05 分许，谢岗镇应急管理分局工作人员到达事故现场，了解事故发生经过，组织开展事故救援、事故现场保护和调查取证工作；7 时 25 分许，谢岗镇经济发展局、住建局工作人员到达事故现场；7 时 28 分许，密山村副书记和工作人员到达事故现场。

### （二）事故现场应急处置情况

接报事故信息后，谢岗镇公安分局到达事故现场，立即封锁现场，开展处置工作，经刑事技术和法医现场勘查，结合调查访问和查看视频监控判断排除他杀；谢岗镇应急管理分局到达事故现场进行应急处置，上报事故信息，督促事故各方积极开展善后处置。

### （三）医疗救治和善后处置情况

2024 年 9 月 12 日 6 时 42 分许，东莞市谢岗医院 120 接报后立即出车，6 时 57 分许，医护人员到达现场救援，见伍文卫

平躺在地上，无意识，颈动脉搏动消失，心电图检查显呈一直线，医护人员立即进行心肺复苏等抢救后，伍文卫生命体征未恢复。7时32分，伍文卫经医护人员抢救无效被宣告临床死亡。事故发生后，谢岗镇公安分局、司法分局、综治办、人社分局迅速介入协调处理东灿公司与伍文卫家属经济赔偿和人员安抚事宜。9月27日，东灿公司与伍文卫家属签订《赔偿协议书》，9月28日，伍文卫遗体在东莞市殡仪馆火化。

#### （四）事故应急处置评估

经评估，此次事故救援响应迅速及时、现场处置得当、救援行动有序，事故应急处置到位。

### 三、事故原因分析

#### （一）直接原因分析

伍文卫（死者）安全意识淡薄，未经专门培训取得特种作业操作证上岗作业，未按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品（安全帽、安全绳等），在搬运旧瓦时踩到透光瓦，透光瓦因受力过大破裂，导致伍文卫从屋面坠落死亡。

#### （二）间接原因分析

忠成信公司，作为施工总承包单位，对施工现场的安全生产负总责<sup>[8]</sup>；实行劳务分包，分包给不具备相应资质的单位<sup>[9]</sup>；未履行劳务分包安全管理责任（未核查作业人员高处作业持证情

---

[8] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十三条第一款：电力建设工程实行施工总承包的，由施工总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

[9] 《建筑业企业资质标准》三、业务范围：施工总承包企业将劳务作业分包时，应分包给具有施工劳务资质的企业。

况)，未将临时用工人员纳入其安全管理体系；未按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作；未向作业人员进行安全技术交底<sup>[10]</sup>，未告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案；未对施工现场危险区域设置明显的安全警示标志<sup>[11]</sup>；未定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理，未严格落实施工现场安全措施（未设置安全平网、走道板等工程措施）<sup>[12]</sup>。

### （三）其他可能因素排除

事发日东莞市多云，温度 26℃ 至 34℃，北风 1 级，屋面干燥。通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

## 四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况

### （一）事故其他相关单位存在的主要问题

**1. 东灿公司**，作为劳务分包方，不具备资质承接建筑工程施工劳务<sup>[13]</sup>；聘请的 12 名临时作业人员均未经专门培训取得特种作业（高处作业）操作证上岗作业<sup>[14]</sup>；东灿公司也未对以上从业

---

[10] 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）3.1.5 施工前应对施工管理人员和作业人员进行技术交底，交底的内容应包括施工作业条件、施工方法、技术措施、质量标准以及安全与环保措施等，并应保留相关记录。

[11] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）3.1.2 施工现场应合理设置安全生产宣传标语和标牌，标牌设置应牢固可靠。应在主要施工部位、作业层面、危险区域一级主要通道口设置安全警示标识。

[12] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）3.1.3 施工现场应根据安全事故类型采取防护措施。对存在的安全问题和隐患，应定人、定时间、定措施组织整改。3.2.1 在坠落高度基准面上方 2m 及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

[13] 《建筑业企业资质标准》49 施工劳务企业资质标准 49.1.1 企业资产（1）净资产 200 万元以上。（2）具有固定的经营场所。49.1.2 企业主要人员（1）技术负责人具有工程序列中级以上职称或高级工以上资格。（2）经考核或培训合格的技术工人不少于 50 人。49.2 承包业务范围可承担各类施工劳务作业。

[14] 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。

人员进行安全生产教育和培训<sup>[15]</sup>；未监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品（安全绳、安全帽等）<sup>[16]</sup>。

**2.东盛公司**，将涉事项目发包给忠成信公司，与忠成信公司签订了《施工安全协议书》，约定了各自的安全生产管理职责，但未对承包单位进行定期安全检查，对承包单位的安全生产工作统一协调管理不到位。

## （二）相关监管部门的履职情况

**1.谢岗镇经济发展局**负责所在辖区内工商业和居民全额光伏项目核准、备案、勘查、验收管理工作，督促光伏项目建设施工单位承担并落实安全生产主体责任，对于已经获得备案的投资项目，开展核查工作。2024年以来至事故发生前，谢岗镇已并网27个光伏项目，已备案88个光伏项目，由谢岗镇经济发展局牵头联合供电、城管到场进行三方验收，共出动31人次参与验收，115人次到现场勘查屋面情况，核实是否存在违建和安全隐患，发现问题3处，驳回备案3个。对已备案的光伏项目进行节前安全生产检查和日常巡查，共出动35人次，督促项目方做好安全生产工作，督导供电中心对电线电缆进行安全隐患排查。

**2.谢岗镇窑山村村民委员会**作为建设单位安全生产属地管理单位，负责辖区内的日常巡查、安全监督整治和安全生产宣传

---

[15] 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）2.0.11 施工管理人员和现场作业人员应进行全员质量培训，并应考核合格。质量培训应保留培训记录。应对人员教育培训情况实行动态管理。

《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）2.0.5 应根据工种的作业条件和劳动环境等为作业人员配备安全有效的劳动防护用品，并应及时开展劳动防护用品使用培训。

[16] 《用人单位劳动防护用品管理规范》第二十二条：用人单位应当定期对劳动防护用品的使用情况进行检查，确保劳动者正确使用。

等工作。2024 年以来至事故发生前，开展安全生产与消防安全全覆盖巡查 140 家次，排查事故隐患 163 处，已整改 163 处，每季度企业巡查覆盖率、复查率均达 100%。2024 年 8 月 30 日，窑山村村民委员会在东盛公司进行安全生产检查时，发现涉事光伏项目的高空吊装作业未报备，检查人员要求该公司立即停止作业，并督促落实线上作业报备。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

### （一）因在事故中死亡免予追究责任人员

伍文卫，对事故的发生负有直接责任，鉴于伍文卫未接受安全教育培训，相关单位未落实安全措施，且其本人在事故中已死亡，建议不予追究其责任。

### （二）对事故有关责任单位及人员的行政处罚处理建议

1. 施工总承包单位忠成信公司，违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十四条<sup>[17]</sup>、第三十条<sup>[18]</sup>、第二十五条第二款<sup>[19]</sup>、第二十七条<sup>[20]</sup>、第二十三条第（三）项<sup>[21]</sup>和第二十六

[17] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十四条：施工单位应当履行劳务分包安全管理责任，将劳务派遣人员、临时用工人员纳入其安全管理体系，落实安全措施，加强作业现场管理和控制。

[18] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十条：施工单位应当按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作。企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗，新入场人员应当按规定经过三级安全教育。

[19] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十五条第二款：分部分项工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当向作业人员进行安全技术交底，如实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案，并由双方签字确认；对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案并附安全验算结果，必要时召开专家会议论证确认。

[20] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十七条：施工单位应当对因电力建设工程施工可能造成损害和影响的毗邻建筑物、构筑物、地下管线、架空线缆、设施及周边环境采取专项防护措施。对施工现场出入口、通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位采取防护措施并设置明显的安全警示标志。

《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[21] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十三条：电力建设工程实行施工总承包的，由施工总承包单位对施工现场的安全生产负总责。具体包括：（三）施工单位或施工总承包单位和专业承包单位实行劳务分包的，

条<sup>[22]</sup>及《中华人民共和国安全生产法》第三十五条和第四十一条第二款的规定，导致事故发生。忠成信公司对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

2.建设单位东盛公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款<sup>[23]</sup>的规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

3.劳务分包单位东灿公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款<sup>[24]</sup>、第二十八条第一款<sup>[25]</sup>、第四十五条<sup>[26]</sup>和《中华人民共和国建筑法》第六十五条第三款<sup>[27]</sup>的规定，建议由南城街道住建部门依法对其进行行政处罚。

4.梁包稳，忠成信公司法定代表人及主要负责人，未履行主要负责人的安全生产管理职责，未落实本单位安全生产教育和培训计划，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作

---

应当分包给具有相应资质的单位，并对施工现场的安全生产承担主体责任。

[22] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十六条：施工单位应当定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理，严格落实施工现场安全措施，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[24] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[25] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[26] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[27] 《中华人民共和国建筑法》第六十五条第三款：未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。

机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定<sup>[28]</sup>，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

5.林叙华，忠成信公司项目负责人，未履行项目负责人的安全生产管理职责，未组织本单位安全生产教育和培训，未检查施工现场的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项<sup>[29]</sup>的规定，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

### （三）其他处理建议

1.建议由谢岗镇分管安全生产工作的党委副书记约谈谢岗镇经济发展局，督促其汲取事故教训，落实联动监管和信息互通共享机制，履行对光伏项目的综合管理职责。

2.建议由谢岗镇分管安全生产工作的党委副书记约谈谢岗镇密山村村民委员会分管电力建设工程安全生产工作的副书记，督促其认真落实属地监管责任，着力提高巡查人员的安全检查能力，实行隐患排查全覆盖。

3.建议由谢岗镇经济发展局约谈东盛公司主要负责人罗敏

---

[28] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[29] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

辉，督促其认真履行本单位主要负责人的职责，严格落实安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防工作机制，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，及时消除生产安全事故隐患。

4.建议由石碣镇经济发展局约谈忠成信公司主要负责人梁包稳，督促其履行项目施工总承包的安全责任，对光伏安装过程中的危险源、危险因素和安全隐患，采取针对性的措施，及时消除生产安全隐患，确保各层级相关方安全责任落实到位，规范安装，文明施工，避免事故发生。

5.建议由南城街道住房和城乡建设局约谈东灿公司主要负责人卢勇良，督促其严格落实安全生产主体责任，履行作为劳务分包单位的安全职责。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方存在民事法律责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

## **六、事故主要教训**

本次事故暴露出相关涉事工程的生产经营单位安全生产意识淡薄，存在不同程度的安全生产管理缺失，安全生产主体责任不落实。建设单位未履行对施工现场进行统一协调、管理的责任；总承包单位存在未落实《电力建设工程施工安全监督管理办法》等法律规定的安全管理责任，现场施工安全保障缺失，现场风险辨识管控和隐患排查治理流于形式，未审查分包单位资质，未将临时用工人员纳入其安全管理体系，安全教育培训不到位等行

为。劳务分包单位不具备相关资质承接工程，聘请未取得特种作业操作证人员从事特种作业等。

## **七、事故整改和防范措施**

为深刻汲取东莞谢岗东盛金属喷涂有限公司分布式光伏项目“9·12”一般高处坠落事故教训，防范类似事故发生，提出以下整改防范措施建议：

### **（一）严格电力建设工程全过程管控**

各电力建设工程建设单位要严格落实企业安全生产主体责任，加强工期管理，强化施工安全管理和现场管控，高度重视应急管理 and 信息报送，持续加大安全监管力度；要建立健全生产安全监督检查和隐患排查治理的机制；要制订详细的计划，明确隐患排查治理的责任人、责任范围以及基本要求和目标；要采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；同时，对事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报，以便采取相应的防范措施；要与总承包单位签订专门的安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责，并在履行安全生产管理协议约定责任的同时，也要对总承包单位履行工程的安全责任进行安全监督，落实统一协调、管理工作。

### **（二）强化施工作业人员全流程保护**

各电力建设工程施工单位要建立健全并落实全员安全生产责任制；要组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产投入的有效实施；要设立安全生产管理机构和配备专职

安全生产管理人员，负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患应及时报告并采取措施，对于违章指挥和操作应立即制止；要制定详细的安全生产规章制度和操作规程，明确现场管理人员和施工人员的职责和权限；再切实增强施工人员的安全意识，严格按照施工方案进行安全作业的同时，要加强施工现场的日常安全管理，对危险源进行辨识和评估，采取措施预防和减少事故的发生。

### （三）推进属事属地部门全方位监管

相关行业监管部门和属地村（社区）要加大对辖区内电力工程建设工程项目的巡查检查频次和力度，及时报告检查中发现的重大问题隐患，督促企业完成闭环整改。要对电力建设工程进行风险提示，分析当前电力建设工程安全管理面临的严峻形势，研判并提醒施工作业期间存在的主要危险点。要深刻认识电力建设工程分部分项多、参建单位多、施工人员复杂，部分工程施工难度大、现场管控压力大、周边环境复杂的特点，重点防范起重、吊装、脚手架等危险性较大作业中的触电、高处坠落、机械伤害、受限空间等作业风险，进一步强化风险防控水平。